

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2900/2535

นางบี สุกมณี

โจทก์

นางทองใบ ถาวรนิติ

จำเลย

นายธีรรัตน์ ใจโปรง ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทเกิน 100,000 บาทจึงฎีกาได้ในปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง และฎีกาของจำเลย เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน โฉนดเลขที่ 4553 ตำบลแม่สวด อำเภอแม่สวดจังหวัดตาก ตามฟ้อง ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือนเดือนละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจนเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 63)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องนี้ แต่มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน
ให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อ
ศาลชั้นต้นภายในกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง อัน
เป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบ
ด้วยมาตรา 247 คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อ
ศาลชั้นต้นภายในกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง อัน
เป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบ
ด้วยมาตรา 247 คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-พัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ